

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2360/2532

นาย ไพจิตร ช่าง ประดิษฐ์
บริษัท กัทส์อินเวสต์ดีเกชั่น จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 29, มาตรา ข้อ 32, มาตรา ข้อ 45

เงินค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี เป็นเงินที่ นายจ้าง ต้องจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานปกติและเพื่อตอบแทนการทำงานในวันหยุดตามประเพณี ดังนี้ เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดตามประเพณี โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง กรณีมิใช่เป็นกรณีที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องก็ต่อเมื่อจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์.

สิทธิเรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นตกอยู่ในบังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 45 แสดงว่าสิทธิเรียกร้องนี้ย่อมเกิดขึ้นต่อเมื่อนายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างแล้ว ดังนี้เมื่อจำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าล่วงเวลา ค่าเสียหาย ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี ค่าจ้างสำหรับวันหยุด

พักผ่อนประจำปีและเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีเจตนาเลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์ได้ขัดขืนไม่มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตามคำสั่งของจำเลย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาจำนวน 4,168 บาทค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 438 บาท ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีจำนวน 949 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปกับให้จำเลยจ่ายเงินประกันจำนวน 1,000บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 มกราคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า ประเด็นแห่งคดีซึ่งเป็นประเด็นหลักมีว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์หรือไม่ ส่วนสิทธิที่โจทก์จะได้รับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้มีการเลิกจ้างแล้วซึ่งไม่สามารถแยกประเด็นข้อพิพาทออกจากกันได้ จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การอีก การที่ศาลแรงงานกลางไม่รับวินิจฉัยประเด็นข้อนี้จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในเรื่องค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี เป็นเงินที่จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่โจทก์เพื่อตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานปกติและเพื่อตอบแทนการทำงานในวันหยุดตามประเพณี ดังนั้น เมื่อโจทก์ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดตามประเพณีจำเลยย่อมมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือโจทก์มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยแล้ว กรณีมิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องก็ต่อเมื่อจำเลยได้เลิกจ้าง

โจทก์แต่อย่างใด ประเด็นข้อพิพาทในเรื่องนี้จึงต่างกับประเด็นข้อพิพาทในเรื่องการ
เลิกจ้างหาใช่เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องเป็นประเด็นเดียวกันดังข้ออุทธรณ์ของจำเลยไม่
เมื่อจำเลยมิได้ให้การปฏิเสธไว้โดยแจ้งชัดในคำให้การเกี่ยวกับเงินทั้งสองประเภทดัง
กล่าวจึงต้องถือว่าจำเลยได้ยอมรับตามคำฟ้อง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับวินิจฉัย
ประเด็นข้อนี้ของจำเลยจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว ส่วน
เรื่องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น แม้จำเลยจะมิได้ให้การต่อสู้ไว้โดยชัด
แจ้งด้วยก็ตาม แต่สิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมตกอยู่ในบังคับของประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 45 ที่กำหนดว่า "ถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง
ประจำโดยลูกจ้างมิได้มีความผิดตามข้อ 47 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างสำหรับ
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อ 10 และข้อ 32
ด้วย"แสดงว่าสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น ย่อมเกิด
มีขึ้นต่อเมื่อนายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างแล้ว สำหรับคดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จ
จริงว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ที่โจทก์หยุดงานไปเป็นความเข้าใจผิดของโจทก์เอง
ดังนั้น เมื่อจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างสำหรับวัน
หยุดพักผ่อนประจำปีจากจำเลยได้..."

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและ
ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศักดา โมกขมรรคกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ